

1500252-19.2020.8.26.0101

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: LUIZ FILIPE SOUZA FONSECA

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... da causa de diminuição do tráfico e privilegiado. Na dosimetria, requer a fixação de regime inicial semiaberto (fls. 135/138).

Em alegações finais apresentadas por memoriais (fls. 139/144), a Defesa requer a absolvição por ausência de provas de que o acusado conhecia a origem ilícita dos objetos. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a forma culposa do delito de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500252-19.2020.8.26.0101 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500252-19.2020.8.26.0101

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2059468/2020 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 10338409 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 580/20/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2059468 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 580/20/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WASHINGTON LUIZ DA SILVA GIL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ FILIPE SOUZA FONSECA

Vistos.

WASHINGTON LUIZ DA SILVA GIL, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado (fls. 66/68) porque, segundo consta, no dia 26 de fevereiro de 2020, por volta das 16 horas e 50 minutos, na Avenida Expedicionário Manoel Fortunato, nº 123, centro, nesta cidade e Comarca de Caçapava, adquiriu, em proveito próprio ou alheio, um televisor da marca Philco, de 32 polegadas e um botijão de gás de cozinha, da marca Supergas Bras, coisas que sabia serem produto de crime, de propriedade de Edna Vitor Machado da Silva

Ante o exposto, requer o Ministério Público seja ele condenado como incurso no art. 180, caput, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 18 de agosto de 2020 (fls. 69/70).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 82/83).

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 96/98).

Durante a fase de instrução, em audiência realizada de forma virtual, por intermédio da Plataforma Teams, foi ouvida a vítima, uma testemunha e, ao final, interrogado o acusado. Em alegações finais apresentadas oralmente, o Ministério Público pugnou pela condenação, com o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico e privilegiado. Na dosimetria, requer a fixação de regime inicial semiaberto (fls. 135/138).

Em alegações finais apresentadas por memoriais (fls. 139/144), a Defesa requer a absolvição por ausência de provas de que o acusado conhecia a origem ilícita dos objetos. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a forma culposa do delito de receptação. Na dosimetria, requer a fixação da pena no mínimo legal e o regime aberto de cumprimento de pena.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A confirmação da pretensão punitiva do Estado depende da existência de prova de dois elementos: a existência e a autoria da infração penal imputada pelo órgão acusatório.

A materialidade do delito se encontra demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls.03/05, auto de exibição e apreensão de fls.26 e auto de entrega (fls.27/28).

A autoria delitiva restou devidamente comprovada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A vítima Edna Vitor Machado da Silva narrou que no carnaval de 2020 viajaram e quando chegaram a casa estava revirada, com algumas coisas roubadas; que a porta estava arrombada e as coisas reviradas; que acionaram a polícia e fizeram o B0; que depois de uma hora, eles retornaram afirmando que tinham achado suas coisas; que buscou algumas das suas coisas na Delegacia; que na Delegacia buscou o botijão de gás e sua televisão; que reconheceu o botijão de gás pela cor; que o botijão estava junto com a sua tv e era da mesma cor, amarela; que na delegacia tinha diversos botijões; que não havia nenhum outro da mesma cor.

A testemunha Alexandre Barbosa Teixeira, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento quando a base da Companhia de Caçapava recebeu uma denúncia anônima de que um indivíduo Washington havia comprado uma televisão e um botijão que era produto de furto; que se deslocaram ao local e Washington relatou que comprou o botijão de gás e uma televisão de um indivíduo desconhecido; que pagou 120 reais; que na apresentação, a vítima do furto foi até a delegacia e reconheceu os produtos e confirmou pelos números de série que eram de sua propriedade, só ficando o violino e um botijão de gás na delegacia; que o réu falou que não conhecia o indivíduo que lhe vendeu os bens; que na residência estava Washington, sua esposa e filhos; que Washington que lhe recebeu.

O réu, em seu interrogatório, afirmou que estava em casa quando passou um rapaz vendendo uma tv e um botijão; que o rapaz ofereceu 200 reais; que o vendedor disse que estava brigando com a mulher e fecharam por R\$ 120,00; que o vendedor estava com os produtos em um carrinho; que era um carrinho de mão.

Com efeito, a partir da análise do conjunto probatório, entendo que a pretensão punitiva estatal deve ser julgada parcialmente procedente.

Isso porque, o acusado confessou que adquiriu o aparelho televisor e o botijão de gás, subtraídos da vítima, de um sujeito desconhecido, que os alienou em condições suspeitas e por um valor muito abaixo do preço de mercado (R\$ 120,00).

Nesse sentido, no caso sob julgamento, está comprovada a conduta de receptação, quando analisada a desproporção entre o valor e o preço do bem, bem como diante da condição, no mínimo suspeita, de quem estava oferecendo, devendo assim, o acusado, ao menos, presumir que fora obtido por meio criminoso.

Nota-se, no entanto, que o Ministério Público não logrou êxito em comprovar que o réu tinha efetivo conhecimento da origem ilícita dos bens, sendo que os elementos ora valorados – desproporção entre valor e preço e condição de quem oferece a coisa – são discriminadas pela própria lei como caracterizadores da figura típica da

receptação culposa.

Nesse sentido, a conduta do réu se amolda ao tipo penal expresso no art.180, §3º, do Código Penal:

§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso.

Portanto, o acusado, ao comprar o botijão de gás e o televisor nestas circunstâncias - de uma pessoa desconhecida e em valor muito inferior ao preço de mercado-, olvidou o dever objetivo de cuidado, se enquadrando na figura de receptação culposa, sendo de rigor a desclassificação para tal conduta.

Nesse sentido, o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e Tribunal Regional Federal da 3ª Região:

Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de receptação culposa. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante. 2. Circunstâncias da aquisição do bem (condição de quem ofereceu) a indicar que o acusado deveria presumir a origem ilícita do bem. 2. Sanção não comporta alteração. Recurso desprovido. (TJ-SP- APR:00058736920178260168 SP 0005878-69.2017.8.26.0168, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 08/07/2020, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:08/07/2020).

Apelação. Crime de receptação culposa (artigo 180, par. 3º, do Código Penal). 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante. 2. Condenação mantida. 3. Sanção que não comporta alteração. Recurso desprovido. (TJ-SP- APR:00014519820168260196 SP 0001451-98.2016.8.26.0196, Relator: Laerte Marrone, Data do Julgamento:30/08/2018, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:31/08/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. RECEPÇÃO CULPOSA. INSTALAÇÃO OU UTILIZAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, SEM OBSERVÂNCIA DA LEI OU REGULAMENTOS. AFASTADA A PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA R. SENTENÇA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PRESERVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 183 DA LEI Nº 9.427/1997 PARA O ARTIGO 70 DA LEI Nº 4.117/1962 MANTIDA. USO NÃO REITERADO DO RÁDIO TRANSMISSOR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA BEM AFASTADO. CONDUTA QUE AFETA GRAVEMENTE O BEM JURÍDICO TUTELADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 180, CAPUT, DO CP, PARA O CRIME DE RECEPÇÃO CULPOSA (ART. 180, § 3º, CP). DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DO ART. 70 DA LEI Nº 4.117/1962. PRIMEIRA FASE. NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. MANTIDA A PENA-BASE FIXADA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO. TERCEIRA FASE. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO. CRIME DE RECEPÇÃO CULPOSA. PRIMEIRA FASE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO. TERCEIRA FASE. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. NATUREZA E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (MAIS DE 600 KG DE MACONHA). AUMENTO DA PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO. TERCEIRA FASE. TRANSNACIONALIDADE BEM RECONHECIDA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS BEM AFASTADA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. CONCURSO MATERIAL. REGIME INICIAL FECHADO. (TRF-3- ApCrim:00111465420164036112 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS, Data de julgamento:12/03/2020, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e- DJF3 Judicial 1 Data: 16/04/2020). Ressalta-se que, no caso sub judice, é inaplicável o perdão judicial previsto no art. 180,§5º do Código Penal, eis que o acusado não é primário e a coisa não possui diminuto valor.

Assim, conforme ensina a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

"No presente caso, estabelece a lei a condição expressa de o réu ser primário, além de deixar em aberto outras circunstâncias ao critério do juiz. Assim, fixaram a doutrina e a jurisprudência que, além da primariedade, deve-se exigir o seguinte: a) diminuto valor da coisa objeto de receptação; b) bons antecedentes; c) ter o agente atuado com culpa levíssima." (Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal

Comentado/ Guilherme de Souza Nucci.- 19.ed.-Rio de Janeiro: Forense,2019. P.1101)
Destarte, devidamente comprovada a materialidade e autoria do réu no crime do, a deflagração dos mecanismos da responsabilidade penal é medida de rigor.

À vista de todos esses elementos, conclui-se que o réu, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, praticou os fatos descritos na denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo previsto no art.180, §3º do Código Penal.

Conforme a teoria da indiciabilidade ou da ratio cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao réu trazer aos autos ao mesmo a dúvida fundada quanto a presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal. No caso sob julgamento, contudo, o réu não trouxe sequer dúvida da existência de quaisquer das hipóteses de excludente de ilicitude.

Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal.

Quanto à culpabilidade, esta analisada à luz da teoria normativa pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto ao autor, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, do mesmo modo, inexistem nos autos qualquer elemento que possa afastá-la. Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, porquanto o réu é imputável e dotado de potencial consciência da ilicitude, bem como lhe era exigível conduta diversa.

Assim, comprovadas a existência, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do réu pela prática do crime tipificado no art.180, §3º do Código Penal.

Fixadas tais premissas, passo à individualização da pena, nos termos do art. 59, do Código Penal. Adoto, para a dosimetria da pena, o sistema trifásico previsto no art. 68, do Código Penal.

Na primeira etapa da dosimetria, sopesando os critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, não vislumbro elementos a serem considerados, eis que as circunstâncias ou são inerentes ao tipo penal ou normais à espécie. No mais, não há outros elementos a serem ponderados, razão pela qual fixo a pena base em 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, vislumbro a agravante da reincidência (fls.127/129), razão pela qual elevo a pena intermediária para 2 meses de detenção.

Na terceira fase da dosimetria, não se constata a existência de causas de aumento ou diminuição da pena, assim, fixo a pena definitiva em 02 (dois) meses de detenção.

O cumprimento inicial da pena privativa de liberdade se dará em regime semiaberto, conforme os ditames do art. 33, § 2º, "c" do Código Penal, em razão da quantidade de reprimenda imposta e diante da reincidência.

Considerando, entretanto, que o réu preenche os requisitos do art. 44, do CP e que, apesar de ser reincidente, a medida é socialmente recomendável (art. 44, §3º, CP), substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (art. 44, § 2º, do CP), aplicando a prestação de serviços à comunidade, na razão de tempo prevista no art. 46, § 3º, do CP.

Incabível a sua suspensão condicional, diante da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 77, III).

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu WASHINGTON LUIZ DA SILVA GIL como incurso no artigo 180 § 3º, do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses de detenção, inicialmente em regime semiaberto. SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (art. 44, § 2º, do CP), aplicando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, na razão de tempo prevista no art. 46, § 3º, do CP.

Considerando que inexistem, nesse momento, motivos para a decretação da segregação, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

DEFIRO A RESTITUIÇÃO DOS BENS apreendidos nestes autos e que não constituíram objeto da denúncia ("violino e botijão de gás na cor azul"), certificando-se

previamente que não são objeto de outra denúncia.

Transitada em julgado a presente sentença:

- a) Expeça-se a guia definitiva, encaminhando-se ao juízo das execuções criminais;
- b) Oficie-se o Instituto de Identificação do Estado de São Paulo, bem como ao TRE, para os fins do art. 15, III, da CF;
- c) Anote-se as condenações definitivas no Sistema Informativo Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da E. Corregedoria Geral de Justiça (art. 372 das NSCGJ);
- d) Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais na forma da lei. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Caçapava, 29 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA